

1504025-05.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (0000254-23.2015.8.26.0559), com trânsito em julgado para a defesa em 25/11/2016 (certidão de fls. 97/98). Ora, a acusada, pessoa experiente no crime - já havia sido condenada e cumprido pena por tráfico ilícito de drogas - adquiriu o aparelho celular, produto de furto, de pessoa desconhecida e desacompanhado de qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1504025-05.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2182968/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 8294402 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
587/19/616 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2182968 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELE NINEIA DA SILVA

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 18 de agosto de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) MICHELE NINEIA DA SILVA, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) vítima(s) CLAUDENICE APARECIDA GRIGOLIN BRANDAO, a(s) testemunha(s) comum JULIO

CESAR PEREIRA CAMACHO; instalou-se a audiência. As partes ficam científicadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à colheita do depoimento da(s) vítima(s) CLAUDENICE (00min26seg), à inquirição da(s) testemunha(s) JULIO (03min22seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (08min31seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): MICHELE NINEIA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque segundo narra a denúncia, no dia 04 de março de 2020, por volta das 17h30min, na Avenida Domingos Falavina, nº800, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, ADQUIRIU e RECEBEU, em proveito próprio ou alheio, COISA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME, consistente em 01 telefone celular da marca Motorola, cor preta e azul, IMEI 352354075116173 e35235407511618 (relatório de investigação as fls. 05 e 09, auto de exibição e apreensão as fls. 16, laudo fls. 28/31 e auto de avaliação fls. 45 e 67). Conforme restou apurado, no dia 29/11/2019 o aparelho de telefone celular acima descrito foi objeto de furto na cidade de Fernandópolis-SP, cuja vítima é CLAUDENICE APARECIDA GRIGOLINBRANDAO (boletim de ocorrência as fls. 11/13). Através de trabalho investigativo descobriu-se que a denunciada estava utilizando referido aparelho, tendo ela inserido chip telefônico de sua propriedade (relatório de investigação as fls. 05 e 09), oportunidade em que ela foi abordada pela polícia e o telefone apreendido. Na oportunidade em que referido aparelho de telefone celular foi apreendido, também foi apreendido outro celular furtado, que estava na posse da irmã da denunciada, BRUNA ELAINE DA SILVALIMA, o qual também foi objeto de furto na cidade de Fernandópolis, pertencente a outra vítima, a empresa J. Mafhuz de Fernandópolis. Conforme se depreende do relatório da autoridade policial, Bruna está sendo investigada no processo de nº 1505916-61.2020.8.26.0576, por suspeita de ter sido autora do referido furto realizado na empresa J. Mafhuz de Fernandópolis, assim, deixo de denunciá-la nos presentes autos. A denunciada, mesmo sabendo que se tratava de produto de crime, adquiriu e recebeu o bem descrito. Verifica-se que a investigada tinha total conhecimento quanto à origem ilícita do bem, vez que, se possuía em depósito, conhecia sua real procedência. Ademais, a investigada detinha referido bem, o qual não possuía a documentação pertinente. A ação penal é procedente. Ouvida na fase policial (fls. 17), a acusada negou a prática do delito. Declarou que juntamente com sua irmã BRUNA compraram dois aparelhos celulares anunciados a venda no site OLX, um aparelho cada uma. Não conheciam o vendedor, com quem marcaram encontro no Shopping Cidade Norte. Pagou R\$150,00 pelo aparelho celular adquirido. O vendedor disse que se chamava Roberto. Depois ficou sabendo que o aparelho celular adquirido e assim também aquele adquirido por sua irmã BRUNA eram produto de furto. Em Juízo, apresentou a mesma versão. Acrescentou que o vendedor desconhecido tinha vários aparelhos celulares para venda, inclusive vendeu outro aparelho celular produto de furto para sua irmã, no mesmo ato, e todos sem documentos de origem. Quando adquiriu o aparelho celular furtado não tinha aparelho celular, mas já tinha o chip, que inseriu no aparelho celular comprado do desconhecido. Não sabia que o aparelho celular adquirido era produto de furto. A vítima Claudenice Aparecida Grigolin Brandão, ouvida na fase policial (fls. 18) e depois em juízo, declarou que é funcionária do estabelecimento comercial Onix Brinquedos. Em 29/11/2019, por volta das 12h20, quando retornava dos

fundos do estabelecimento, constatou que o caixa da loja estava vazio. Neste mesmo momento viu que sua bolsa, que se encontrava embaixo do caixa estava aberta e do interior desta havia sido subtraída sua carteira, contendo seus documentos e a quantia aproximada de R\$R 50,00, além de seu aparelho de telefone celular, da marca Motorola, de IMEIs 352.354.075.116.173 e 352.354.0756.116.181. Reconheceu como sendo de sua propriedade e objeto do furto o aparelho celular apreendido. O policial civil Júlio César Pereira, ouvido em juízo, confirmou o relatório de fls. 4/10. Declarou que confrontando os dados cadastrais da operadora com o aparelho celular apreendido em poder da acusada ficou comprovado que foi inserido o chip da linha 17-99233-6602, ativo desde 27/03/2019 (pertencente a acusada), no aparelho celular de IMEI 352.354.075.116.173 (furtado da vítima) e que tal inserção se deu em 04/12/2019, portanto, após o furto. O furto ocorreu em 29/11/2019 e a apreensão, em poder da acusada, se deu em 4/03/2020. Por outras palavras, ficou comprovado que a acusada, depois do furto, inseriu o chip da referida linha telefônica, que já usava, no aparelho celular furtado da vítima, que estava na sua posse. A ré possui condenação definitiva pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (0000254-23.2015.8.26.0559), com trânsito em julgado para a defesa em 25/11/2016 (certidão de fls. 97/98). Ora, a acusada, pessoa experiente no crime – já havia sido condenada e cumprido pena por tráfico ilícito de drogas – adquiriu o aparelho celular, produto de furto, de pessoa desconhecida e desacompanhado de qualquer documento de origem; diz que o celular estava anunciado a venda no site da OLX e que havia combinado com o anunciante, um desconhecido, de se encontrarem do Shopping Cidade Norte; todavia, não fez prova do mencionado anúncio e tampouco das conversações que manteve com o tal vendedor. A acusada afirmou ainda em seu interrogatório judicial estava com vários celulares para venda, desacompanhados de documentação de origem, e que também vendeu um celular produto de furto para sua irmã, no mesmo ato da negociação, circunstância também indicativa que eram produto de crime. Diante desse quadro é possível afirmar, com certeza, que ao adquirir o bem a acusada tinha conhecimento da origem ilícita. Assim, a condenação da acusada se impõe. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação da ré MICHELE NINEIA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (16min13seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. MICHELE NINEIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, no dia 04 de março de 2020, por volta das 17h30min, na Avenida Domingos Falavina, número 800, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, um telefone celular da marca Motorola, de cores preta e azul, IMEI 352354075116173, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima C. A. G. B. A denúncia foi recebida no dia 30 de agosto de 2021 (fls. 106/107). A ré foi citada (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 123). Folha de Antecedentes (fls. 166/176) e certidão de eventos (fls. 136/138) foram juntadas aos autos. Nesta data, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima C. A. G. e a testemunha comum PM Júlio César P. Camacho. Após, a ré foi interrogada. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: relatório de investigação (fls. 05 e 09), pesquisa da operadora Claro (fls. 06), boletins de ocorrência (fls. 11/13 e 14/15), termo de declarações (fls. 18; 83 e 84), auto de entrega (fls. 20), laudo pericial do aparelho celular (fls. 28/31), autos de avaliação (fls. 45 e 67) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 17) quanto em Juízo, a ré Michele

Nineia da Silva admitiu que adquiriu o aparelho celular em questão, alegando que pagou o valor de R\$ 150,00. Disse que viu um anúncio do referido celular no site da OLX e combinou de encontrar o vendedor na praça de alimentação do Shopping Cidade Norte. Informou que não recebeu nenhuma nota fiscal ou documento, mas alegou que não sabia da origem ilícita do aparelho. Por sua vez, a vítima C. A. G. relatou que seu celular foi subtraído no dia 29/11/2019, no estabelecimento Onix Brinquedos.

Disse que, quando retornou dos fundos da loja, notou que sua bolsa, que estava embaixo do caixa, havia sido aberta e que seu celular e sua carteira haviam sido subtraídos. Por fim, o policial civil Júlio César P. Camacho informou que, após diligências, descobriu pelo IMEI do aparelho que o mesmo estava sendo utilizado pela acusada. Contou que apreendeu o celular na posse da ré, que na ocasião se mostrou surpresa e alegou não ter conhecimento de sua origem ilícita. Pois bem. Como se vê, muito embora a acusada tenha negado que soubesse da origem ilícita do celular em questão, as circunstâncias demonstram o contrário, já que a ré não trouxe aos autos nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a suposta negociação por ela mantida com o vendedor do aparelho, não se sabendo sequer qual teria sido o valor efetivamente pago pelo celular. Ora, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder da acusada é suficiente para incriminá-la, pois a posse de produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo a ré atestar a legalidade e licitude de sua posse, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Nesse sentido: “Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543). Aliás, também não há que se falar em receptação culposa, uma vez que ficou comprovado que a ré agiu com o dolo de adquirir, receber, ocultar ou conduzir coisa que sabia ser produto de crime. Nesse sentido: “APELAÇÃO – RECEPÇÃO – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, EIS QUE NÃO INVALIDADA POR FATO CONCRETO – SÚMULA 70 DO TJRJ – NA RECEPÇÃO, A PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO, DE DIFÍCIL CONSECUÇÃO, POR ESTAR CIRCUNSCRITA A ELEMENTOS SUBJETIVOS, É EXTRAÍDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCAM O FATO, INDÍCIOS QUE ENVOLVEM O DELITO, BEM COMO DA PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE – PROVA DO DOLO PASSA PELA ANÁLISE DE TODOS OS DADOS RELEVANTES NO PROCESSO, PRINCIPALMENTE POR SER A RECEPÇÃO UM CRIME CUJA PRÁTICA COSTUMA SER ESPECIALMENTE DISSIMULADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEMONSTRAM QUE O APELANTE CONHECIA A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM, POIS NÃO CONSEGUIU EXPLICAR DE QUEM SERIA A PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA, QUE FOI ROUBADA SEIS DIAS ANTES DO FLAGRANTE – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 337 DO STJ – COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA SURTIU A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, JÁ QUE A PENA MÍNIMA DO CRIME DE RECEPÇÃO É DE UM ANO, SENDO QUE O RÉU É PRIMÁRIO E, NAS CONTRARRAÇÕES, O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU O INTERESSE EM PROPOR A BENESSE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE O FEITO SEJA REMETIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE SE MANIFESTAR SOBRE EVENTUAL PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, para declarar nula a parte dispositiva da sentença, para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público de primeiro grau, para se manifestar sobre eventual proposta de suspensão condicional do processo” (Primeira Câmara Criminal Apelação nº 0003087-66.2015.8.19.0055. Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia. Apelante: Jonathan de Souza Aguiar. Apelado: Ministério Público. Relatora: Des. Maria Sandra Kayat Direito. Data da publicação: 14/03/2018). Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação da ré pelo crime de receptação dolosa, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência da acusada, conforme certidão de eventos de fls. 136/138 (processo nº 0000254-23.2015.8.26.0559), elevo a pena até então aplicada em 1/6, o que resulta na pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO a ré MICHELE NINEIA DA SILVA à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incursa no artigo 180, caput, do Código Penal. A ré é reincidente, contudo as circunstâncias do crime indicam que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos seria suficiente e

socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, §3º, do Código Penal. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade (a ser especificada oportunamente no momento de sua execução), pelo mesmo prazo da pena substituída, e por mais 10 dias-multa. Se, eventualmente, a ré descumprir injustificadamente a pena restritiva de direitos imposta, haverá a conversão desta em pena privativa de liberdade, cujo regime inicial para o cumprimento será o semiaberto, em razão de sua reincidência. Como a acusada respondeu ao processo solta, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver presa. Condeno a ré, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário. Em seguida, o(a) acusado(a) declarou que NÃO deseja RECORRER DA SENTENÇA, tendo seu Defensor declarado que irá analisar. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente